

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย บุญ ศรี บุญสวรรค์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 90, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 263, มาตรา 265,
มาตรา 268

โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่า จำเลยปลอมหนังสือรับรองที่ อนุญาตทำงาน
เฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงาน นอกพื้นที่ควบคุมซึ่งเป็นเอกสารราชการ
และยังได้ปลอมดวงตรา ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอส. แล้วประทับดวงตรา
ปลอมดังกล่าวลงในหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคล อยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณี
ไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมที่ปลอมขึ้น เช่นกันดังกล่าวนั้น พฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้
ว่าจำเลย กระทำการดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะปลอมหนังสือรับรอง ที่อนุญาต
ทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมทั้งฉบับให้สำเร็จ
บริบูรณ์เท่านั้น กรณีหาได้มีการกระทำอื่นใดอีกไม่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความ
ผิดฐานปลอมเอกสารราชการและทำดวงตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265, 251 อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว ได้เดินทางจากประเทศเมียนมา (พม่า) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางชายแดนบริเวณเขตท้องที่อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไม่ใช่ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่า สถานี หรือท้องที่ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยจำเลยไม่มี หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องไม่ยื่นรายการตามแบบ ที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ คนเข้าเมืองอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายภายหลังจำเลยได้เข้ามาในราชอาณาจักร ไทยโดยผิดกฎหมายแล้ว จำเลยได้เข้าพักอาศัยที่จังหวัดกาญจนบุรีและเดินทางเข้า มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 1284 ซอยเฉลิมพร ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และได้ปลอมดวง ตราประทับรูปสิงห์ มีข้อความว่า อำเภอสวนผึ้งรบ.เป็นรูปดวงตราและลายอยู่ใน วงกลมสีแดง ซึ่งเป็นดวงตราของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรีเพื่อใช้ในการปลอมเอกสารราชการให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นดวงตราของ เจ้าพนักงานที่แท้จริง และปลอมเอกสารหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคล อยู่พื้นที่สูงใช้ในการณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุม อันเป็นเอกสารราชการซึ่งเจ้า พนักงานอำเภอสวนผึ้งทำขึ้นและรับรองในหน้าที่โดยทำปลอมขึ้นทั้งฉบับ พิมพ์ ข้อความระบุว่า นายอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี อนุญาตให้จำเลยไปทำงานนอก พื้นที่ควบคุมและใช้ดวงตราปลอมดังกล่าวประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองที่ อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงในการณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุม ซึ่ง จำเลยทำปลอมขึ้นพร้อมกับลงลายมือชื่อนายไชยกุล ตั้งทอง ปลัดอำเภอรักษา ราชการแทนนายอำเภอสวนผึ้งปลอมลงในเอกสารราชการดังกล่าวและใช้เอกสาร ราชการดังกล่าวแสดงต่อร้อยตำรวจโทสุภาพ ดีดอม กับพวก ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารราชการที่แท้จริงในประการที่น่าจะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร้อยตำรวจโทสุภาพ ดีดอม กับพวก เจ้าพนักงานอำเภอ

สวนผึ้ง เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 265, 268, 91, 33 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18, 62, 81 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 265, 268 วรรคสอง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12 วรรคหนึ่ง (1), 18 วรรคสอง, 62 วรรคหนึ่ง, 81 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางและไม่ยื่นแบบรายการที่กำหนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่จำคุก 4 เดือน ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน ฐานปลอมดวงตรา จำคุก 3 ปี ฐานใช้ดวงตราปลอมจำคุก 3 ปี ฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 9 ปี 8 เดือนลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 10 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและทำดวงตราปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 251 กระทงหนึ่ง ซึ่งโทษตาม มาตรา 251 เป็นบทหนักกับมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและใช้ดวงตราปลอมตาม มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 265 และ มาตรา 252 อีกด้วยซึ่งโทษตาม มาตรา 252 เป็นบทหนัก ตาม มาตรา 263 ให้ลงโทษตาม มาตรา 251

กระทงเดียว จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 3 ปี 8 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 คง
จำคุก 1 ปี 10 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าความผิดฐานปลอมดวง
ตราของเจ้าพนักงานและความผิดฐานปลอมเอกสารราชการเป็นความผิดต่างกรรม
กัน ต้องเรียงกระทงลงโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า จากมูลคดีที่
โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่า จำเลยปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะ
บุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมซึ่งเป็นเอกสารราชการและยัง
ได้ปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แล้ว
ประทับดวงตราปลอมดังกล่าวลงในหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่
พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมที่ปลอมขึ้นเช่นกันดังกล่าวนั้น
พฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้ว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะปลอม
หนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่
ควบคุมทั้งฉบับให้สำเร็จบริบูรณ์เท่านั้น กรณีหาได้มีการกระทำอื่นใดอีกดังเช่นที่
โจทก์ฎีกาไม่ ฉะนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษายืน

(พันธาวุธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ